



PUTUSAN
Nomor 880 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI PRODUKSI HIDUP LESTARI,
berkedudukan di Desa Jati Waringin, RT 004, RW 002,
Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Arnolus
Nomnafa selaku Pengurus Koperasi Produksi Hidup
Lestari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edward
Saragih, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum Edward Saragih, S.H., M.H. &
Associates, yang beralamat di Jalan HM. Arsyad KM.
1,5, Ruko di sebelah RM. Depot Cahaya, sebelah Jalan
Anggur II, RT 38, RW 07, Kelurahan Mentawa Baru Hilir,
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari
2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **JOHANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Pitalo,
Nomor 47, RT 004, RW 002, Desa Jati Waringin,
Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin
Timur;
2. **SYARIFUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Desa Jati
Waringin, RT 005 RW 002, Desa Jati Waringin,
Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin
Timur;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt/2024



3. **MENTAYAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pitalo Nomor 47, RT 004 RW 002, Desa Jati Waringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. **MARSELIANUS L. BERE**, bertempat tinggal di Desa Jati Waringin, RT 005 RW 002, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. **NICOLAS TAHU**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Selatan, RT 004, RW 002, Desa Jati Waringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Termohon 1, 3, 4 dan 5 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Abdul Kadir, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Undas & Partners, beralamat di Jalan Desmon Ali, Nomor 10, RT 040, RW 007, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, KM.
5, Sampit, 74323;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa yaitu $\pm$ 324 SKT Tahun 2015 yang diperjual-belikan atau memohon Sertifikat pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Para Tergugat ke BPN Kotawaringin Timur terhadap hak milik tanah Koperasi Produksi Hidup Lestari, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun kemitraan Koperasi Suka Maju;
 - Sebelah timur berbatasan dengan PT SISK/kebun inti;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan PT SISK/kebun inti;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kebun kemitraan Koperasi Harapan Makmur;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan sangat merugikan Penggugat (Koperasi Produksi Hidup Lestari);
4. Menyatakan secara hukum jual beli atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan benar Penggugat (Koperasi Produksi Hidup Lestari) adalah pemilik yang sah menurut hukum atas perkebunan sawit yang terletak pada lahan LU 2 dan lahan cadangan seluas $\pm$ 696 Ha (kurang lebih enam ratus sembilan puluh enam hektar) berplasma dengan PT Surya Inti Sawit Kahuripan (SISK) PT Makin Group yang terletak di Desa Jati Waringin, RT 004 RW 002, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur SP 7 H, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun kemitraan Koperasi Suka Maju;
 - Sebelah timur berbatasan dengan PT SISK/kebun inti;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan PT SISK/kebun inti;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kebun kemitraan Koperasi Harapan Makmur;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat yaitu ± 324 SKT Tahun 2015 yang diperjual-belikan atau memohon Sertifikat pada Tahun 2020 yang dilakukan oleh Para Tergugat ke BPN Kotawaringin Timur dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga atau mengganti harga atas tanah sebesar Rp9.720.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini dapat dilaksanakan;

7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya ganti rugi materiil maupun immateriil yang jumlahnya sebesar Rp8.208.400.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari atas keterlambatan dan atau kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
9. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau walaupun ada upaya hukum, *verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Para Tergugat:

1. Surat kuasa khusus tidak sah
2. Kompetensi absolut;
3. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
4. Penggugat salah menggugat orang *error in persona*;
 - *Eksepsi gemis aanhoeda nigheid*;
 - *Eksepsi plurium litis consortium* dan *Eksepsi ex juri terti*;
5. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi bertindak untuk dan atas nama Koperasi Itah Belum Bahadat untuk mengelola, merawat, dan menguasai Lahan Cadangan demi kepentingan seluruh Anggota Koperasi Itah Belum Bahadat, yang terletak di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Seluas 300 ha (hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan LU 2 Koperasi Produksi Hidup Lestari;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan PT SISK;
 - Sebelah timur berbatasan dengan PT TASK;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Desa Cempaka Putih;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum yaitu:
 - Bahwa dengan sengaja mengirimkan surat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 064/KPHL/JTW/IX/2020 tertanggal 2 September 2020 yang bertujuan untuk menghambat Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas Lahan Cadangan Milik Para Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa dengan sengaja membatalkan secara sepihak Surat Kesepakatan Damai Nomor 395/TMPAD-KOTIM/KPA/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur, menolak mediasi untuk upaya damai dengan Para Penggugat Rekonvensi, dan tidak menghadiri panggilan untuk upaya damai dalam acara mediasi di Dewan Adat Dayak

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa dengan sengaja tidak mengindahkan adanya teguran dari Kepala Desa Jatiwaringin melalui suratnya Nomor 033/PEMDES/JTW-TH/VII/2020 tertanggal 21 Agustus 2020, sebab Para Penggugat Rekonvensi harus menanggung malu di hadapan Kepala Desa Jatiwaringin dan masyarakat yang ada di Jatiwaringin karena setiap saat selalu menjadi perbincangan yang ramai di Desa Jatiwaringin;
- 4. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi kerugian materiil senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 5. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap lahan/tanah yang dikuasai Tergugat Rekonvensi berupa: Lahan Usaha 2 Milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Povinsi Kalimantan Tengah, dengan luas 413,5 ha (hektar), saat ini dimitrakan dengan PT SISK (Surya Inti Sawit Kahuripan) atau masuk dalam PT Makin Group;
- 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, yang harus dibayar tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi;
- 8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verset*, banding maupun kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);
- 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Spt., tanggal 14 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp12.430.000,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT PLK., tanggal 30 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Spt., sepanjang mengenai meniadakan amar putusan dalam eksepsi yang berbunyi "Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak";
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut untuk selebihnya;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Januari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Spt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 110/PDT/2021/PT PLK tertanggal 30 Desember 2021 *juncto* yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Spt., tertanggal 28 Oktober 2021 yang dimohonkan tersebut;

Mengadili Sendiri:

- 1) Mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat (Koperasi Produksi Hidup Lestari) adalah sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas perkebunan sawit yang terletak pada lahan LU 2 dan lahan Cadangan seluas $\pm$ 696 Ha (kurang lebih enam ratus sembilan puluh enam hektar) bermitra dengan PT Surya Inti Sawit Kahuripan (SISK) PT Makin Group yang terletak di Desa

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jati Waringin SP 7 H Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun kemitraan Koperasi Suka Maju;
- Sebelah timur berbatasan dengan PT SISK/kebun inti;
- Sebelah selatan berbatasan dengan PT SISK/kebun inti;
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun kemitraan Koperasi Harapan Makmur;

- 3) Menyatakan bahwa surat-surat atas tanah yang dimiliki oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Tergugat yang dijadikan sebagai alas hak untuk mengklaim atau mengakui tanah milik Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat adalah cacat hukum dan atau batal demi hukum dan karenanya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
- 4) Menyatakan bahwa tindakan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Tergugat yang berupaya menguasai dan mengklaim tanah milik Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan merugikan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat;
- 5) Menghukum atau melarang Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Tergugat dan atau siapapun yang mengakui memperoleh dan memiliki surat-surat tanah obyek sengketa, baik karena jual beli maupun peralihan hak lainnya yang berasal dari surat-surat milik Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk tidak mempergunakannya lagi;
- 6) Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk menyerahkan objek sengketa kepada Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga atau mengganti harga atas tanah sebesar Rp9.720.000.000.00,00 (sembilan miliar

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt/2024



tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi/semula Pembanding/ Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini dapat dilaksanakan;

- 7) Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar ganti-rugi baik materiil dan immateriil kepada Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp8.208.400.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - 8) Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan atau kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
 - 9) Menghukum Turut Termohon Kasasi/semula Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
 - 10) Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dalam Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi;

Atau:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa oleh karena ternyata ada pihak lain yang berkepentingan dan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt/2024



menguasai objek sengketa yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat dikabulkan dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit harus diperbaiki mengenai bunyi amar dalam eksepsi dengan tidak mencantumkan atau menghilangkan kalimat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, yang mana hal tersebut cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOPERASI PRODUKSI HIDUP LESTARI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOPERASI PRODUKSI HIDUP LESTARI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 110/Pdt/2021/PT PLK., tanggal 30 Desember 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Spt., tanggal 11 Juni 2021, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt/2024